

1503391-15.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: William Mikalauskas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038354/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 22929266 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2038354 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO MARCIO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503391-15.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503391-15.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038354/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 22929266 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2038354 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO MARCIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). William Mikalauskas

Vistos.

DANILO MARCIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 cumulado com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 11h40, na Rua Jaime Petit da Silva, nº 09, Parelheiros, São Paulo - SP, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 506 porções de cocaína, com peso líquido de 129,07 gramas, bem como 164 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 1293,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Auto de exibição e apreensão de fls. 31/32 e 40/41.

Laudo de constatação de fls. 62/65.

Em 18 de fevereiro de 2022 houve a determinação para a notificação do réu e apresentação da defesa prévia (fls. 114/119).

O réu foi notificado (fls. 140) e apresentou defesa prévia, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 143/148). A denúncia foi recebida (fls. 150).

Laudos periciais às fls. 224/226 e às fls. 228/248.

Durante a instrução processual foram ouvidas 03 (três) testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo em seguida o réu interrogado (fls. 249/251). Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público e Defesa apresentaram alegações finais orais.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de fls. 188/189 e 190/191 e a autoria é certa.

Os policiais ouvidos em juízo narraram que diligenciaram o local dos fatos em razão de notícia anônima dando conta que ali se encontrava o responsável pelo tráfico da região. Ao abordarem o acusado, nada foi encontrado em seu poder nem no interior de seu veículo. Porém, abordaram a testemunha Alexia, então namorada do réu, que se encontrava na residência, tendo esta franqueado suas entradas, quando então, dentro da casa, encontraram 506 porções de cocaína, com peso líquido de 129,07 gramas, bem como 164 porções de "maconha", com peso líquido de 1293,3 gramas, dentro de uma mochila, bem como encontraram R\$ 665,00 em notas fracionadas e anotações contábeis. A testemunha Alexia confirmou que a droga estava no interior da casa.

O réu, em seu interrogatório judicial, confirmou os fatos descritos na denúncia.

Assim, é de se concluir pela existência da prática de tráfico pelo réu, o que se extrai da conjugação dos seguintes fatores: quantidade, forma de acondicionamento e variedade das drogas, que estavam em porções individuais, prontas para consumo.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando o que disseram em sede policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016)

Some-se a isso, ainda, que a entrada em domicílio alheio quando ali ocorra flagrante delito não viola o princípio constitucional relacionado a inviolabilidade da morada. O tráfico de entorpecentes na modalidade de guardar ou de ter em depósito protraí-se no tempo, possuindo a conduta natureza permanente, de modo que é possível a ocorrência da prisão em flagrante enquanto não cessar essa permanência.

Assim, a conduta policial não pode ser considerada ilícita ante a ausência do mandado judicial, porque a prova dos autos demonstrou a existência de fundadas razões para a incursão policial no imóvel. Sobre o tema confira-se:

"O crime pelo qual a paciente é acusada - tráfico de substâncias entorpecentes - permite a dilatação temporal do estado de flagrância, na medida em que possui natureza jurídica de delitos permanentes, razão pela qual a busca domiciliar e a prisão da paciente em sua casa, sem amparo de mandado judicial, não constituem violação de domicílio nem tampouco contaminam as provas colhidas. 2. In casu, não ocorreu a violação de domicílio vedada pela Constituição Federal, uma vez que o estado de flagrância permite a entrada de policiais no domicílio da paciente para interromper ou coibir a ação delituosa. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada." (HC 135491/DF Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho 5ª Turma j. 23/02/2010).

Ademais, o próprio réu confessou o tráfico de drogas, o que se encontra em

conformidade com os demais elementos de prova.

Forçosa, destarte, a condenação do réu nos termos acima mencionados. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza excepcionalmente nociva de parte dos entorpecentes (cocaína e maconha), em diversas porções destinadas à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, autoriza-se a fixação da pena acima do mínimo legal, vez que tais circunstâncias excedem o desvalor inerente ao tipo. Majoro a pena-base do réu em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Na segunda fase, ausentes agravantes e presentes as atenuantes da confissão espontânea, as penas retornam ao mínimo legal, sendo inviável a redução aquém deste patamar, conforme Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Afasto a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "j", pois, quando do cometimento do crime em debate, a população se encontrava vacinada, não havendo que se falar em calamidade pública.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, entendo que, a despeito de sua primariedade, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista que a situação permite concluir que o réu estava associado ao crime organizado. Relevante anotar-se a quantidade e a variedade de drogas encontradas tem custo elevado, não havendo qualquer demonstração de que o réu tinha, por si só, condições econômicas de adquirir aquela quantidade. A experiência demonstra que o pequeno traficante, que não tem relação direta com o crime organizado, é surpreendido com pequenas quantidades de droga, justamente porque não tem poder econômico para adquirir maior quantidade. No caso em tela, o réu tinha em seu poder 506 porções de cocaína, com peso líquido de 129,07 gramas, bem como 164 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 1293,3 gramas. Frise-se não haver bis in idem, já que a majoração da pena-base deu-se em função da qualidade de uma das drogas encontradas, enquanto a não aplicação do redutor baseou-se na quantidade e na variedade encontradas.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Com efeito, entende-se que seja aplicável regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque, a gravidade em concreto do delito em questão justifica o regime fechado, tendo em conta a variedade dos entorpecentes, representando maior risco para a sociedade, pois causador de maior dependência química, sendo assim mais nocivo para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Frise-se, por fim, que o delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, não se justifica outro regime, que não o fechado, como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu DANILO MARCIO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto

venha procurar obstar a aplicação da lei penal. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

P.R.I.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA